חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תמ"ו

חמץ שנמצא במועד



מבחן בשאלות פתוחות

1. המוצא חמץ ביום טוב – מה עושה לפי הגמרא? ומה קשה בזה?

2. מדוע לא מבערים ביו"ט לפי רש"י והר"ן?

3. מה פירש הב"י בלשון הטור "ויוציאנו" (2 פירושים)? ומי חלק?

4. מה שיטת הרמב"ם בכפיית כלי? ומדוע לא הותרה הבערה לצורך המצוה (3 הסברים)?

5. מדוע מצוה דאורייתא לא דוחה כאן את איסור המוקצה דרבנן (5 הסברים)?

6. מצא חמץ בחול המועד – מה יעשה? והאם מברך (2 שיטות, ומה ההלכה)?

7. מצא חמץ ביום טוב – מה יעשה (2 שיטות, ומה ההלכה)? ומה הדין בתבשיל שנמצאה בו חיטה?

8 האם אפשר לבער ביו"ט ע"י גוי? מה הציע השל"ה, ומה השיגו עליו?

9 מצא חמץ ביו"ט שני – מה יעשה (מה דעת הארחות חיים, ומה פסק המ"ב)?

חזרות
על הלכות פסח בביף

סימן תמ"ו
חמץ שנמצא במועד



תשובות

1 המוצא חמץ ביום טוב – מה עושה לפי הגמרא? ומה קשה בזה?

רב יהודה אמר רב: "המוצא חמץ בביתו ביו"ט – **כופה עליו את הכלי**".
קושי: אם אינו מבוטל – עובר בב"י ובעשה דתשביתו; ולהלכה כחכמים שהשבתתו בכל דבר – למה לא יזרנו לרוח וכד'? · גמרא ו.

2 מדוע לא מבערים ביו"ט לפי רש"י והר"ן?

רש"י: "דהא לא חזי **לטלטולי ואפוקי**; ומיהו בב"י לא עבר, דהא **בטליה** מאתמול... אלא שלא ישכח ויאכלנו". הסוגיה **בביטל**; לא ביטל – עליו להוציא/לבער.
ר"ן: בחמץ דאורייתא – **שורפו**, ומותר ביו"ט: "מתוך שהותרה הבערה לצורך – הותרה שלא לצורך". בחמץ דרבנן (ביטל) – אסור, כי אינו נחשב צורך. · רש"י; ר"ן

3 מה פירש הב"י בלשון הטור "ויוציאנו" (2 פירושים)? ומי חלק?

ב"י: א. להוציאו ולשרפו. ב. **די בהוצאה מן הבית** – מחודש, בפרט בחמץ דאורייתא.
ט"ז (ס"ק א): חולק בחריפות על הפירוש השני. · ב"י; ט"ז

4 מה שיטת הרמב"ם בכפיית כלי? ומדוע לא הותרה הבערה לצורך המצוה (3 הסברים)?

רמב"ם: לא מחלק – ואדרבה, "אם לא ביטל... ומצאו ביו"ט **כופה עליו כלי** עד לערב ומבערו".
כסף משנה: "לצורך קצת" – דווקא להנאת הגוף, לא לצורך מצוה.
תוס' (כתובות): הבעיה **מוקצה** (מג"א בשם מהר"ם לובלין – טלטול העצים; בית הלוי – שריפת מוקצה עצמה).
ט"ז (ס"ק ג): אין כאן "צורך" – יכול לכפות כלי ולבער בערב. · רמב"ם; כס"מ; תוס'; מג"א; ט"ז

5 מדוע מצוה דאורייתא לא דוחה כאן את איסור המוקצה דרבנן (5 הסברים)?

כס"מ (א): חכמים עשו **חיזוק** לדבריהם כשל תורה.
מג"א (ב): לא רצו שיעבור על דרבנן **בידיים**, אף שיעבור דאורייתא **בשב ואל תעשה**.
רבנו מנוח: בזמן שעובר על הלאו אינו מקיים עשה – אין כאן דחייה.
כס"מ (ב): אינו מבער במצות חכמים – **אנוס**.
מג"א (למסקנה): כמשהה **ע"מ לבערו** – ואינו עובר, כי ב"י ניתק לתשביתו. · כס"מ; מג"א; רבנו מנוח

6 מצא חמץ בחול המועד – מה יעשה? והאם מברך (2 שיטות, ומה ההלכה)?

יוציאנו מיד ויבערנו (ט"ז; מ"ב ס"ק א).
ברכה: לא ביטל – ודאי מברך. ביטל: **מג"א** – יברך; **ט"ז** (תלה) – לא יברך, ספק ברכות להקל.
מ"ב: כט"ז – לא יברך. · ט"ז; מג"א; מ"ב

7 מצא חמץ ביום טוב – מה יעשה (2 שיטות, ומה ההלכה)? ומה הדין בתבשיל שנמצאה בו חיטה?

שו"ע: אפילו לא ביטל – **כופה כלי** ואינו מבער.
מ"ב (ס"ק ו) בשם הרבה פוסקים: לא ביטל – **מבער** (בפירור וכד', ולכמה אף בשריפה); ביטל – כופה כלי.
הכרעת האחרונים: כשו"ע, חוץ ממקום שנהגו כדעה השנייה.
תבשיל שנמצאה בו חיטה: לכו"ע לא יבער, אפילו לא ביטל ואפילו בשביעי של פסח – כופה כלי ומבער במוצאי יו"ט. · שו"ע; מ"ב

8 האם אפשר לבער ביו"ט ע"י גוי? מה הציע השל"ה, ומה השיגו עליו?

של"ה (מג"א): בביטל – יאמר לגוי לקחת ולבער.
מג"א: עדיין העשה והלאו לא באותו זמן. **נתיב חיים:** כוונת השל"ה – הנתינה לגוי היא הביעור, כי יש רק חובה דרבנן.
רעק"א: איך יקיים כך תשביתו – **אין שליחות לגוי!** (משמע שגם בדרבנן זו מצוה של מעשה.) · של"ה; מג"א; נתיב חיים; רעק"א

9 מצא חמץ ביו"ט שני – מה יעשה (מה דעת הארחות חיים, ומה פסק המ"ב)?

ארחות חיים (ב"י; שו"ע – "יש מי שאומר"): ביו"ט שני אין כופה כלי – אלא **מטלטל וזורק או שורף**.
ט"ז: מה ההיתר לשרוף? ביו"ט שני מותר בטלטול אבל לא בשריפה (וכן מג"א).
גר"א: לא"ח הבעיה בשריפה היא טלטול (כתוס' בכתובות).
מ"ב (ס"ק ח): יו"ט שני כראשון לכל דבר; אך **לא ביטל – יבערנו ע"י השלכה** לים או לבית הכסא. · ארחות חיים; ט"ז; מג"א; גר"א; מ"ב